CONTRATO OCS Nº 058/2024
CONTRATO SAP Nº 4400005797

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDIMENTOS LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDIMENTOS LTDA.**, com sede na Av. Paulista, nº 1048. Conjunto ES 51 – Bela Vista, CEP: 01310-100, São Paulo - SP , inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.358.798/0001-07, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 020/2023 - BNDES, autorizado em 28/12/2023, por intermédio da IP AF/DEFIN nº 06/2023, de 26/12/2023, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700040, 3101700020 e 3101700021, centro de custo nº BN00004000, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de subscrição de uma solução para operação, gerenciamento, auditoria e monitoramento da comunicação eletrônica de dados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), incluindo o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em conjunto com os serviços de implantação, de treinamento, de suporte técnico e atualização e de manutenção evolutiva, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 020/2023 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato será de 5 (cinco) anos a contar de 13/06/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.270.000,00 (um milhão e duzentos e setenta mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo

A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do CNPJ do CONTRATADO, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF; e

XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto

Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo

Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do

serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.

Parágrafo Décimo

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Terceiro

Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 12/01/2024, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso.

Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto

A garantia contratual deverá cobrir:

I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;

II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;

III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;

IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;

V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;

VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto

Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo

Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais

subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado “Controlador de Dados Pessoais” e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação;

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados;

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais;

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas;

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada;

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas

situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo

Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro

Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto

A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto

Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto

As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Guilherme Rebello Lamenza, que atualmente exerce a função de gerente da AF/DEFIN/GBAN, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

IV. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VI. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes,

administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro

A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à

respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**; e

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo II - Proposta

Anexo III - Matriz de Risco

Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá

renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Reputa-se celebrado o presente contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes do BNDES.

As folhas deste contrato foram conferidas por Emanuele Ferreyro Nunes Pompeo, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDIMENTOS LTDA.

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação de serviço de subscrição de uma Solução para operação, gerenciamento, auditoria e monitoramento da comunicação eletrônica de dados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), incluindo o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em conjunto com os serviços de implantação, de treinamento, de suporte técnico e atualização e de manutenção evolutiva, conforme as especificações constantes deste Termo de Referência.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

A. DO LICENCIAMENTO

2.1. A subscrição da Solução deve permitir a utilização de todas as funcionalidades da Solução durante a vigência do contrato.

2.2. O licenciamento da Solução deve permitir a instalação e utilização de múltiplos ambientes independentes entre si, sem ônus adicional para o BNDES, nos termos do subitem 2.3.

2.3. A solução deve ser instalada em quatro ambientes: (i) produção; (ii) homologação externa com o Banco Central do Brasil - BACEN e outras instituições participantes da Rede do Sistema Financeiro Nacional – RSFN; (iii) homologação de novas funcionalidades; e (iv) contingência.

2.4. Cabe ao CONTRATADO disponibilizar, para uso durante a vigência do Contrato, os componentes de softwares necessários ao atendimento dos requisitos descritos neste Anexo, sem exceção, nada impedindo, entretanto, que sejam disponibilizados, sem ônus adicional para o BNDES, componentes com recursos adicionais aos descritos neste Anexo e/ou até mesmo superiores para os serviços requeridos, desde que não haja prejuízo de nenhuma das funcionalidades especificadas.

2.4.1. Todos os componentes disponibilizados passam a ser parte integrante da solução, sendo aplicáveis todas as demais disposições desta especificação, inclusive as referentes aos serviços de implantação, treinamento, suporte técnico e atualização, sem ônus adicional ao BNDES.

B. DA INFRAESTRUTURA

2.5. A infraestrutura disponibilizada pelo BNDES para a instalação da solução contratada é a seguinte:

2.5.1. Servidores Windows Server 2016 Datacenter Edition 64 bits e superior;

2.5.2. Sistema de Virtualização: VMware ESXi 7.0 e VMware vCenter Server 7.0 e superior;

2.5.3. Microsoft SQL Server Enterprise Edition, versão 2017 e superior;

2.5.4. IBM MQ Series v9.3 e superior;

2.5.5. Microsoft Active Directory versão 2008 R2 e superior;

2.5.6. Cliente de conexão com banco de dados de 64 bits;

2.5.7. Servidor de aplicação Microsoft Internet Information Services (IIS) 10.0 e superior.

2.5.7.1. Caso a solução não seja compatível com o IIS, o CONTRATADO deve fornecer um servidor de aplicação que o seja, bem como todas as licenças necessárias à sua execução, sem ônus adicional ao BNDES. Nesse caso o servidor de aplicação passa a ser parte integrante da solução, sendo aplicáveis todas as demais disposições desta especificação, inclusive as referentes aos serviços de implantação, treinamento, suporte técnico e atualização, sem ônus adicional ao BNDES.

2.6. As estações de trabalho do BNDES disponíveis para operação, administração e configuração da solução possuem a seguinte configuração básica de *hardware* e *softwares*:

2.6.1. Estação de trabalho: Intel Core i5, 8 GB RAM, 500 GB HD e superior

2.6.2. Sistema Operacional: Windows 10 64 bits e versões superiores.

2.6.3. Cliente Web: Edge 116 e versões superiores; Google Chrome versão 116 e versões superiores. A solução deverá ser compatível com pelo menos um destes navegadores.

2.6.3.1. Caso haja necessidade de utilização de algum componente de hardware ou software não listado nessa seção, o CONTRATADO deve especificar o(s) referido(s) componente(s) em sua proposta técnica e fornecer o componente, bem como todas as licenças necessárias para a execução da solução, sem ônus adicional ao BNDES. Nesse caso o componente fornecido passa a ser parte integrante da solução, sendo aplicáveis todas as demais disposições desta especificação, inclusive as referentes aos serviços de implantação, treinamento, suporte técnico e atualização, sem ônus adicional ao BNDES.

2.7. Em caso de alterações nas configurações mencionadas nos itens 2.5 e 2.6 deste Anexo, não relacionadas diretamente a mudanças arquiteturais do ambiente do

BNDES, o CONTRATADO terá o prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da comunicação do BNDES, para promover adaptações que sejam necessárias à manutenção da continuidade do serviço, devendo ser acordada com o BNDES, respeitado o prazo mencionado, a data de implantação em produção destas adaptações, sem custos adicionais para o BNDES.

2.7.1. Em relação aos componentes de software, as alterações limitam-se às atualizações para versões mais recentes.

2.7.1.1. Excepcionalmente, o IBM MQ Series, poderá ser substituído por outro software caso definido pelo Banco Central do Brasil.

2.7.2. Em relação aos componentes de hardware, as alterações limitam-se às substituições por equipamento compatível com performance igual ou superior.

2.8. Não é permitido que a solução seja executada total ou parcialmente em uma nuvem, devendo toda a solução ser instalada localmente na infraestrutura do BNDES.

C. REQUISITOS DA SOLUÇÃO

2.9. Permitir a redação, bem como o envio e o recebimento, por meio da RSFN, de todas as mensagens definidas no Catálogo de Serviços do Sistema Financeiro Nacional – SFN (“Catálogo SFN”), emitido pelo BACEN, sempre em sua versão vigente.

2.10. O CONTRATADO deve observar, durante toda a vigência do Contrato, as determinações do BACEN, do Tesouro Nacional e das câmaras de compensação e liquidação, relativas aos serviços de mensageria do SFN, bem como proceder, observados os cronogramas estabelecidos pelo BACEN, às atualizações periódicas do sistema, incluindo as integrações e customizações solicitadas pelo BNDES, para adequação às versões do Catálogo SFN.

2.11. Atender aos padrões de criptografia e certificação digital exigidos pelo BACEN.

2.12. Possibilitar o armazenamento e possuir rotina de atualização do certificado digital das outras instituições, sem causar prejuízos à sua operação regular.

2.13. Possuir as ferramentas necessárias para emissão do Pedido de Certificação (*CSR – Certificate Signing Request*), no formato exigido pelo BACEN para operação no Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB.

2.14. Guardar o histórico de todos os certificados já utilizados, bem como a validade dos mesmos e em que ambiente foi utilizado (produção ou teste/homologação) para fins de comprovação em auditorias.

2.15. Exportar automaticamente os registros de mensagens trafegadas para arquivos em formato estabelecido pelo BACEN, sendo passíveis de validação pelo aplicativo V_LogSPB, disponibilizado em site do BACEN, para validação de arquivos de log,

com periodicidade diária (conter os registros de eventos de um dia), e devem conter, na composição do seu nome, a data em que foram criados.

2.16. Registrar e manter disponível todas as mensagens integradas, trafegadas, enviadas e recebidas para consultas on-line e em relatórios passíveis de exportação no formato csv ou Excel 2010 ou superior.

2.17. Permitir a exibição de mensagens registradas mesmo que o leiaute vigente tenha sido atualizado em versão do Catálogo SFN e seja diferente do leiaute do momento de registro.

2.18. Permitir a criação de respostas automáticas para determinados tipos de mensagem, definidos pelo BNDES (Exemplos: envio de GEN0001R1 a partir de GEN0001, LDL0022 a partir de LDL0021, LDL0003 a partir de LDL0001 e outras).

2.19. Permitir o envio de mensagens individualmente e em lote, ou seja, a marcação para liquidação e o envio efetivo de várias mensagens de uma só vez, sem limite de quantidade de mensagens.

2.20. Permitir a integração de mensagens e ações provenientes de sistemas legados de acordo com o Manual de Integração disponível no Anexo II destas Especificações Técnicas

2.20.1. A integração com os sistemas legados deverá ser desenvolvida pelo CONTRATADO no decorrer da fase do Serviço de Implantação da Solução.

2.21. Permitir a integração de mensagens provenientes de sistemas legados ou a redação de mensagens manuais com data de liquidação no futuro.

2.22. As mensagens com data de movimentação futura deverão ser habilitadas para envio à contraparte somente no dia da sua liquidação.

2.23. Permitir a rejeição de mensagens pelo Monitor de Reservas, sendo necessário incluir motivo da rejeição e confirmação da tarefa.

2.24. As mensagens canceladas devem retornar ao sistema legado de origem, via integração, como mensagens de erro.

2.25. Permitir a utilização de mensagem já redigida como modelo para a criação de uma nova, bem como a criação de modelos de mensagem, a fim de facilitar a redação de mensagens recorrentes.

2.26. Permitir o envio de mensagens relacionadas a um mesmo número de documento de referência do BNDES, em especial NumCtrlIF já utilizado, para os casos de reprocessamento de mensagens que necessitem relançamento.

2.27. Para cada mensagem enviada, deverá:

2.27.1. Permitir a identificação:

2.27.1.1. do redator (usuário ou módulo do sistema legado);

2.27.1.2. do aprovador; e

2.27.1.3. do responsável pelo envio;

2.27.2. Impedir a aprovação em duplicidade de uma mensagem.

2.27.3. Impedir o envio em duplicidade de uma mensagem; e

2.27.4. Impedir a devolução em duplicidade de uma mensagem.

2.28. Permitir a integração com as soluções de análise de dados do BNDES, bem como sistemas legados, a partir de serviços, arquivos, diretamente da base de dados ou por meio de réplica, a critério do BNDES, sem ônus adicional ao BNDES.

2.29. Possuir no mínimo 4 (quatro) tipos (perfis) de usuários: um com privilégios de administrador do sistema, podendo gerir perfis dos demais usuários e consultar *logs* de acessos; um com acesso somente para consultas; um com habilitação para redigir e enviar mensagens aprovadas; e um com a função de aprovar as mensagens;

2.30. Permitir o acerto de dados e saldo da solução, em especial, quando ocorrerem mensagens recebidas e enviadas, pelo BNDES, sem a utilização da solução (por exemplo, através do STR-Web (Sistema de Transferência de Reservas – versão Web) ou pela criação de mensagens por telefonema direto ao BACEN, em casos de contingência).

2.31. Possuir rotina de conciliação do saldo da Conta Reservas Bancárias apresentado pela solução com o saldo informado pelo BACEN.

2.32. A rotina de conciliação deve demonstrar as movimentações não conciliadas e permitir a entrada de ajuste manual, sendo obrigatória a aprovação por dois Monitores de Reserva.

2.33. A solução deve permitir a execução da rotina de conciliação a qualquer momento do dia.

2.34. Enviar e-mails de notificação automaticamente quando do recebimento de mensagens.

2.34.1. A parametrização desta funcionalidade deve permitir minimamente configurações independentes de tipo de mensagem, destinatário, assunto e conteúdo do e-mail.

2.34.2. Cada combinação de configuração deve permitir a definição de pelo menos 5 (cinco) destinatários de e-mail.

2.34.3. A parametrização do assunto e conteúdo do e-mail deve permitir a utilização dos valores de campos da mensagem em seu texto.

2.35. Apresentar painel de saldos, atualizado em intervalo definido pelo BNDES, contendo, pelo menos:

2.35.1. Saldo inicial do dia, total de débitos e total de créditos efetivados no dia e Saldo da Conta Reservas Bancárias, atualizados de acordo com as mensagens e arquivos enviados e recebidos por meio da RSFN;

2.36. Relação das mensagens financeiras creditadas, debitadas e pendentes de envio no dia;

2.37. Saldo projetado da Conta Reservas Bancárias, líquido de mensagens a débito, enviadas pelo Monitor de Reservas e ainda pendentes de efetivação pelo BACEN;

2.38. Saldo projetado líquido de mensagens a débito e a crédito pendentes de envio e mensagens de crédito pendentes de efetivação pelo BACEN;

2.39. Saldo de Redesconto em aberto, bem como o saldo projetado após sua liquidação.

2.40. Apresentar tela com tabela paginável para exibição de todas as mensagens, financeiras ou não, efetivadas ou não, uma por linha da tabela. A tela deve:

2.40.1. Apresentar na tabela, minimamente, as seguintes colunas:

2.40.1.1. Data de movimento;

2.40.1.2. Data de registro;

2.40.1.3. Hora de registro;

2.40.1.4. Data/Hora de retorno/liquidação;

2.40.1.5. Tipo de mensagem (por exemplo, STR0004, STR0007R2, GEN0001, SEL1611, etc.);

2.40.1.6. IF contraparte;

2.40.1.7. Valor;

2.40.1.8. Indicador de Débito ou Crédito (por exemplo “D” ou “C”);

2.40.1.9. Status da mensagem (por exemplo: pendente de aprovação, pendente de envio, lançada, confirmada, enviada, rejeitada ou outros);

2.40.1.10. Campo NumCtrlIF;

2.40.1.11. Conta creditada; e

2.40.1.12. Conta debitada.

2.40.2. Permitir o filtro das mensagens exibidas, minimamente pelos campos:

2.40.2.1. Data de Movimento;

2.40.2.2. Hora de retorno/liquidação;

2.40.2.3. Tipo de mensagem (por exemplo, STR0004, STR0007R2, GEN0001, SEL1611, etc.);

2.40.2.4. IF contraparte;

2.40.2.5. Valor;

2.40.2.6. Indicador de Débito ou Crédito (por exemplo “D” ou “C”);

2.40.2.7. Status da mensagem (por exemplo: pendente de aprovação, pendente de envio, lançada, confirmada, enviada, rejeitada ou outros);

2.40.2.8. Conta creditada;

2.40.2.9. Conta debitada;

2.40.3. Possibilitar a abertura de visualização de todas as informações dos campos das mensagens.

2.40.4. Permitir a ordenação das mensagens, de forma crescente ou decrescente, minimamente pelas colunas:

2.40.4.1. Hora de retorno/liquidação;

2.40.4.2. Valor;

2.40.5. Ser configurada para exibir, quando na ausência de parâmetros específicos, somente as mensagens da data de movimento atual, ordenadas pelo horário de processamento em ordem decrescente.

2.41. Solicitar confirmação ao Monitor de Reserva quando, no envio de mensagens, a disponibilidade dos recursos da Conta Reservas Bancárias do BNDES não for suficiente para a liquidação das mesmas, condicionando a liquidação à confirmação do Monitor de Reserva.

2.42. Permitir a realização de consultas simultaneamente à execução de outras operações, sem prejuízo do desempenho do sistema durante a janela de funcionamento do Selic e do STR.

2.43. Possuir rotina de fechamento de dia condicionada ao recebimento da mensagem STR0016, enviada pelo BACEN.

2.43.1. Caso não haja registro da mensagem STR0016 no dia, deve ser solicitada confirmação para o fechamento ao Monitor da Reserva.

2.44. Possuir rotina de abertura de dia independente do recebimento da mensagem STR0017.

2.44.1. A rotina de abertura de dia deve solicitar ao Monitor de Reserva, confirmação da data a ser aberta.

2.44.2. As mensagens marcadas para envio pelo Monitor de Reserva antes da abertura do dia devem ser mantidas na solução até a abertura do dia, quando então devem ser enviadas.

2.45. Possuir interface Web a ser utilizada pelo Monitor da Reserva, atendendo minimamente os requisitos especificados nos itens 2.9, 2.17, 2.19, 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.30, 2.31, 2.35, 2.40, 2.41, 2.43, 2.44, 2.64, 2.68.1, 2.68.2, 2.68.3, e 2.68.4 deste Anexo.

2.46. Permitir a exportação de todos os dados gerados para um repositório permanente do BNDES, em formato a ser definido pelo BNDES, possibilitando assim a realização de auditorias e verificações das informações geradas.

2.46.1. Alternativamente, a critério do BNDES pode ser utilizada a base de dados da solução.

D. REQUISITOS DE SEGURANÇA

2.47. Gerar trilhas de auditoria, com dados sobre os eventos referentes à autenticação de usuários e suas ações, de forma a manter registros das operações de atualização e das consultas a informações sigilosas, permitindo o rastreamento de transações efetuadas.

2.47.1. Deve ser possível identificar as ações realizadas no sistema (por exemplo, login, logout, digitação, autorização e envio de mensagens, etc.), o usuário ou device que a realizou, a data e a hora do evento, bem como, quando aplicável, o endereço IP originário do acesso à solução.

2.47.2. Os registros da trilha de auditoria devem ser gerados automaticamente a cada evento realizado e armazenados em arquivos no formato texto, de forma a permitir sua leitura e compreensão sem a necessidade de uso de softwares especializados.

2.48. Possibilitar o envio de logs e dos registros da trilha de auditoria para servidores remotos, no padrão syslog logo após a ocorrência dos eventos.

2.48.1. Caso a solução não tenha suporte de forma nativa ao encaminhamento via SYSLOG, ela deve ser capaz de permitir o registro em arquivo local. A solução deve permitir a leitura simultânea desse arquivo por ferramenta de envio de logs, como por exemplo o filebeat, sem prejuízo ao funcionamento do sistema.

2.49. A comunicação de rede dos sistemas e equipamentos deve ser restrita às origens e destinos estritamente necessários ao funcionamento dos serviços, em consonância com o princípio do privilégio mínimo.

2.50. A comunicação entre a solução e os servidores do Microsoft SQL Server e do IBM MQ Series devem ser seguras e autenticadas.

2.51. Toda comunicação entre componentes da solução, infraestrutura disponibilizada e usuários, poderá ser monitorada para fins de atendimento a normas e combate preventivo a fraudes, entre outros.

2.52. O comportamento dinâmico da aplicação poderá ser monitorado ou formalmente testado para fins de atendimento a normas e combate preventivo a fraudes, entre outros.

2.53. As não conformidades de segurança identificadas devem ser tratadas no escopo do serviço de Suporte Técnico e Atualização, respeitando os prazos e critérios definidos.

2.54. Adotar, nas comunicações realizadas com outras aplicações para a realização de integrações, autenticação mútua através de certificado digital ou usuário e senha, através de um canal seguro.

2.55. Utilizar o protocolo HTTPS para acesso à interface Web.

2.56. Utilizar um algoritmo de criptografia simétrica (de domínio público compatível com a arquitetura e-Ping), caso seja necessário armazenar senhas para conexão em outros serviços. A chave utilizada para esta criptografia deve ser armazenada fora do banco de dados da aplicação, em local protegido pelo sistema operacional.

2.57. Realizar validação dos dados de entrada e de saída quanto à sua conformidade com conteúdos permitidos e esperados, cuja implementação em aplicativos web não pode ficar restrita ao navegador.

2.58. Utilizar identificadores de sessão aleatórios imprevisíveis, disponibilizar opção de encerramento de sessão na própria interface e ter suporte a expiração automática de sessão por inatividade com tempo configurável.

2.59. Utilizar a base corporativa de autenticação, conforme item 2.5.5.

2.59.1. As solicitações de autenticação devem ser encaminhadas ao servidor corporativo, utilizando os protocolos suportados pela base corporativa.

2.59.2. Não é permitido o armazenamento de senhas dos usuários na solução.

2.60. Impedir alterações nas informações das mensagens provenientes dos sistemas legados do BNDES e também de mensagens redigidas manualmente.

2.61. Garantir a dupla checagem, para cada mensagem de envio (“R0”) que represente movimentação física ou financeira, impedindo que o mesmo usuário realize duas etapas consecutivas dentre as atividades de redação, aprovação e envio. Exceções quanto a esta parametrização poderão ser solicitadas pelo BNDES e, caso solicitadas pelo CONTRATADO, deverão ser aprovadas pelo BNDES;

2.61.1. As mensagens importadas do legado por meio de integração já devem ser consideradas como aprovadas em primeira alçada, bastando então somente a ação de envio por parte do Monitor de Reserva.

2.62. Permitir que usuários com privilégio de administrador do sistema alterem perfil de um usuário a qualquer momento, mantendo o identificador de usuário utilizado para *login* e sem prejuízo do histórico de registro de eventos associado ao usuário alterado.

2.63. As alterações devem ser refletidas imediatamente, mesmo que o usuário esteja utilizando a solução.

E. DOS RELATÓRIOS

2.64. Para os fins desta seção, o termo “relatório” refere-se à possibilidade de apresentar as informações tanto na tela de gerenciamento da solução quanto a exportar dados estruturados para arquivos nos formatos CSV ou em planilhas no formato do Microsoft Excel 2010 e superiores.

2.65. A solução deve permitir personalizar os cabeçalhos dos relatórios para adicionar o logotipo do BNDES e informações adicionais, em texto livre, como por exemplo, informações sobre a classificação da informação do relatório.

2.66. Os relatórios, quando gerados no formato para impressão, devem conter em seu rodapé a data de emissão, número da página e total de páginas.

2.67. Os relatórios devem ser gerados por períodos selecionados pelo usuário.

2.68. A solução deve permitir gerar relatórios com, no mínimo, as seguintes informações e configurações:

2.68.1. Movimentação da Conta Reservas Bancárias do BNDES, demonstrando o saldo agrupado por mensagem que gerou impacto financeiro na referida conta;

2.68.2. Movimentação da Conta Reservas Bancárias (“extrato bancário”), por lançamento efetuado, com identificação de data do lançamento, nº da mensagem, tipo de mensagem, descrição da mensagem, histórico da mensagem, instituição financeira creditada, cliente creditado, instituição financeira debitada, cliente debitado e valor. O relatório deverá conter subtotais diários ("saldo do dia"), bem como, ao seu final, a quantidade de lançamentos e o valor total de débitos e de créditos e o valor líquido dos lançamentos para o período considerado no extrato;

2.68.3. Mensagens trafegadas, com pelo menos os seguintes filtros: período, faixa de valor, situação, direção (enviada, recebida ou ambos), grupo de mensagem, tipo de mensagem, Conta creditada, Conta debitada, IF contraparte, sistema legado;

2.68.4. Mensagem individual, com todos os campos da mensagem e XML original;

2.68.5. Lista de usuários e privilégios;

2.68.6. Testes de volumes de mensagens, incluindo a descrição do tipo e quantidade de mensagens processadas, com os respectivos tempos médios de processamento. O cálculo de tempo médio de processamento das mensagens deve considerar os intervalos de tempo entre o horário de envio e retorno (R1) das mensagens. Para o caso de envios de mensagens em lote, deve ser considerado, como tempo médio de cada mensagem, o valor

apurado por meio do cálculo: [(momento final do lote - momento inicial do lote) / quantidade de mensagens do lote];

2.68.7. Mensagens trafegadas no mês, contendo, pelo menos, as seguintes informações para todas as mensagens trafegadas no mês, enviadas e recebidas (R0, R1, R2 e R3):

2.68.7.1. Identificador da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.2. ISPB da contraparte (BACEN ou câmaras e sistemas de compensação e liquidação);

2.68.7.3. Legado que gerou mensagem;

2.68.7.4. Código da mensagem conforme Catálogo SFN;

2.68.7.5. Data de movimento dentro do SPB;

2.68.7.6. Valor de realização financeira, se houver;

2.68.7.7. Indicador de débito ou crédito financeiro;

2.68.7.8. Número de controle STR;

2.68.7.9. Identificador do comando original do BNDES para o Sistema Piloto de Reservas, quando houver;

2.68.7.10. Identificador único do cabeçalho das mensagens gerado no MQSeries;

2.68.7.11. Situação do processamento (por exemplo: efetivada, rejeitada, devolvida);

2.68.7.12. Data do registro inicial da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.13. Hora em que a mensagem foi registrada inicialmente no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.14. Código de Usuário do responsável pelo registro inicial da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.15. Data da aprovação da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.16. Hora da aprovação da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.17. Código de usuário do responsável pela aprovação da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.18. Data da liberação da mensagem no Sistema Piloto de Reservas pelo Monitor de Reservas;

2.68.7.19. Hora da liberação da mensagem no sistema pelo Monitor de Reservas;

2.68.7.20. Código de usuário do responsável pela liberação da mensagem no Sistema Piloto de Reservas;

2.68.7.21. Data em que a mensagem é marcada como pronta para envio;

2.68.7.22. Hora em que a mensagem é marcada como pronta para envio;

2.68.7.23. Data em que o sistema coloca a mensagem na fila para processamento;

2.68.7.24. Hora em que o sistema coloca a mensagem na fila para processamento;

2.68.7.25. Data de recebimento COA (Confirmation of Arrival);

2.68.7.26. Hora de recebimento COA;

2.68.7.27. Data de recebimento COD (Confirmation of Delivery);

2.68.7.28. Hora de recebimento COD;

2.68.7.29. Data de fim de processamento da mensagem;

2.68.7.30. Hora de fim de processamento da mensagem; e

2.68.7.31. XML enviado pelo Sistema Piloto de Reservas ao BACEN, similar ao log de mensagens.

2.69. A solução deve permitir o agendamento e exportação automática, para um destino configurado pelo BNDES, do relatório especificado no item 2.68.7 em formato csv.

F. DA TOLERÂNCIA A FALHAS

2.70. A solução deverá permitir ser executada em uma configuração de alta disponibilidade (*cluster*) em dois ou mais servidores instalados em cada um dos ambientes de produção e homologação.

2.71. A configuração de alta disponibilidade poderá ser do tipo ativo-ativo (modo preferencial) ou do tipo ativo-passivo, caso alguns serviços específicos não possam ser utilizados no modo ativo-ativo.

2.72. A solução deve permitir a conexão com o Microsoft SQL Server e o IBM MQ Series configurados com tecnologia de alta disponibilidade.

2.73. A solução deve permanecer disponível, sem intervenção manual, enquanto ao menos um dos nós do Microsoft SQL Server e um dos nós do IBM MQ Series estiverem disponíveis.

2.74. A solução deve garantir a proteção aos certificados digitais e seus correspondentes pares de chaves criptográficas utilizadas para troca de mensagens na RSFN, sendo vedado explicitamente a cópia, transmissão, ou armazenamento em local não protegido e essencial ao funcionamento da solução.

G. DO DESEMPENHO E DIMENSIONAMENTO

2.75. A solução deve garantir um tempo médio mensal de envio inferior a 30 segundos.

2.76. O instante de início da medição é a data/hora de aprovação da mensagem ou de abertura da grade associada, a que for maior.

2.77. O instante de fim da medição é a data/hora do enfileiramento da mensagem no MQ Series.

2.78. No caso de envio de lotes de mensagens, o tempo de envio a ser adotado para cada mensagem do lote deve ser obtido da seguinte forma: (momento final do lote - momento inicial do lote) / quantidade de mensagens do lote.

2.79. O tempo médio de envio de mensagem será calculado pelo somatório do tempo de envio de cada mensagem dividido pela quantidade de mensagens escopo da mensuração.

2.80. A solução deve garantir um tempo médio mensal de recebimento inferior a 30 segundos.

2.81. O instante de início da medição é a data/hora do enfileiramento da mensagem no MQ Series.

2.82. O instante de fim da medição é a data/hora da carga da mensagem na solução.

2.83. O tempo médio de recebimento de mensagem será calculado pelo somatório do tempo de recebimento de cada mensagem dividido pela quantidade de mensagens escopo da mensuração.

2.84. A solução deve garantir que os usuários utilizem a interface gráfica Web de forma simultânea, sem prejuízo de desempenho.

2.84.1. O BNDES estima um uso simultâneo de até 50 (cinquenta) usuários.

2.84.2. A estimativa do item acima não implica em qualquer restrição de licenciamento, ou de quantitativo de usuários aptos a utilizar a solução. O BNDES poderá utilizar a solução para qualquer quantidade de usuários, sem limite superior, sem ônus adicional.

2.85. O CONTRATADO deverá dimensionar os requisitos de processamento e memória para instalação dos componentes da solução, compatíveis com a infraestrutura especificada em 2.5.

2.86. A solução deve garantir o envio e recebimento de até 4.000 (quatro mil) mensagens, trafegadas ao longo de 8 (oito) horas, sem degradação de desempenho.

2.86.1. Cabe observar, porém, que todas as mensagens enviadas e recebidas devem ser processadas pela solução, não devendo ser considerado qualquer limite de utilização do sistema em relação à quantidade de mensagens trafegadas.

2.87. Caso haja previsão de alteração significativa nas premissas de utilização da solução, o CONTRATADO deverá realizar um novo dimensionamento para adequar a solução às novas premissas, sem ônus adicional ao BNDES.

2.88. Após a solicitação de dimensionamento o CONTRATADO terá o prazo de 10 dias úteis para entrega do dimensionamento ao BNDES, que será validado pela equipe técnica do BNDES.

3. DO SERVIÇO DE TREINAMENTO

3.1. O CONTRATADO deverá ministrar treinamentos aos colaboradores indicados pelo BNDES, referentes aos seguintes módulos:

3.1.1. Módulo I – Instalação, Administração e Operação - TI

3.1.2. Módulo II – Administração e Operação - Monitores de Reserva

3.2. O BNDES poderá indicar até 10 (dez) colaboradores para cada módulo de treinamento, divididos em até 2 (duas) turmas não concomitantes em horário, perfazendo um total de até 4 (quatro) turmas, com carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas por turma.

3.3. A definição dos horários em que ocorrerão os treinamentos será acordada entre o BNDES e o CONTRATADO, sendo que deverão ocorrer obrigatoriamente em dias úteis, no horário compreendido entre 10h e 19h.

3.4. A opção preferencial pela forma de treinamento é a presencial mas, a critério e conveniência do BNDES, poderá ser facultada a opção pelo treinamento remoto de qualquer dos módulos ou de ambos, através de ferramenta online do fornecedor, previamente aprovada pelas equipes técnicas do BNDES ou da solução Microsoft Teams, atualmente existente no BNDES ou ferramenta que venha a sucedê-la.

3.4.1. No caso de treinamento presencial, o BNDES fornecerá o espaço físico com projetor, microcomputadores e infraestrutura de rede e cabeamento para a execução dos treinamentos, que necessariamente, nesse caso, deverão ser ministrados em suas dependências, situadas à Avenida República do Chile, n° 100, Centro, no Rio de Janeiro. Quaisquer outros recursos necessários à realização dos treinamentos deverão ser disponibilizados pelo CONTRATADO, sem ônus adicional ao BNDES.

3.5. O CONTRATADO deverá submeter em até 10 (dez) dias úteis, a partir da solicitação do BNDES referente à realização do treinamento, os entregáveis detalhados nos subitens, 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 ao BNDES:

3.5.1. Material didático do treinamento, o qual deverá ser analisado e aprovado pelo BNDES.

3.5.2. Relação dos profissionais que irão ministrar o treinamento, doravante denominados instrutores, que deverão ter sido treinados e certificados pelo CONTRATADO.

3.5.3. Declarações emitidas pelo CONTRATADO informando que os instrutores foram treinados e estão aptos a prestar serviços de treinamento da Solução.

3.6. Os treinamentos deverão abordar minimamente os conteúdos programáticos estipulados abaixo:

3.7. Módulo I – Instalação, Administração e Operação - TI

3.7.1. Visão geral da solução: arquitetura, componentes, recursos, funcionalidades, ferramentas de administração, etc.

3.7.2. Cenários de implantação.

3.7.3. Instalação e configurações iniciais da Solução.

3.7.4. Controle de acesso

3.7.5. Cópias de segurança e de restauração (backup).

3.7.6. Cenários e estratégias de recuperação de falhas/desastres

3.7.7. Gerenciamento de eventos da ferramenta

3.7.8. Exercícios práticos.

3.8. Módulo II – Administração e Operação - Monitores de Reserva

3.8.1. Operação e administração

3.8.2. Controle de acesso

3.8.3. Fluxos de Mensagens

3.8.4. Auditoria

3.8.5. Automatização de alertas e relatórios

3.8.6. Exercícios práticos.

3.9. Após o recebimento das informações mencionadas nos itens 3.5.1 a 3.5.3, o BNDES irá proceder à avaliação do material didático e das qualificações dos instrutores em até 10 (dez) dias úteis.

3.10. Caso julgue ser necessário algum ajuste no material didático ou no conjunto de instrutores, o BNDES solicitará esta adequação formalmente ao CONTRATADO que, a partir de então, deverá promover os ajustes necessários em até 5 (cinco) dias úteis.

3.11. Caso o BNDES esteja de acordo com as informações submetidas pelo CONTRATADO, definirá, em conjunto com este, a data de início do treinamento.

3.12. O BNDES disponibilizará os recursos mencionados no subitem 3.4 ao CONTRATADO até 3 (três) dias úteis antes da data agendada para início do treinamento, de modo que seja possível, nesse prazo, preparar adequadamente o ambiente previamente à realização das aulas.

3.13. O CONTRATADO deverá fornecer a todos os alunos, ao início das aulas de cada módulo, o material didático aprovado previamente pelo BNDES em português como utilizado no Brasil em formato digital.

3.14. Os materiais em formato digital devem funcionar adequadamente sem a necessidade de acesso à Internet ou software adicional ao Acrobat Reader.

3.15. Todo o material de treinamento entregue, disponibilizado e utilizado pelo CONTRATADO para a execução dos serviços de treinamento, incluindo o material de apoio, como apresentações, apostilas, manuais, vídeos de demonstração, dentre outros correlatos, serão concedidos com direito de uso e de reprodução ao BNDES, de forma irrestrita, para sua aplicação e uso em treinamentos internos para funcionários do BNDES.

3.16. Ao final de cada treinamento, os participantes efetuarão avaliação do treinamento, no qual constará avaliação geral do treinamento, com os conceitos “1-Ruim”; “2-Regular”; “3-Bom”; “4-Muito Bom”; e “5-Excelente”.

3.16.1. Para que o treinamento seja considerado aceito, a média da avaliação geral do treinamento deverá atingir, no mínimo, o conceito “3-Bom”.

3.16.2. Caso o treinamento tenha avaliação média “1-Ruim” ou “2-Regular”, deverá ser realizado novo treinamento, sem custo adicional para o BNDES.

3.17. É vedada a subcontratação do serviço de treinamento.

4. DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO

4.1. O Serviço de Implantação abrange a execução de todas as atividades necessárias à implantação da solução no ambiente do BNDES. Todas estas atividades devem estar em conformidade com os procedimentos, processos, padrões e políticas do BNDES aplicáveis.

4.2. O Serviço de Implantação deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades:

4.2.1. A instalação, configuração e ativação de todos os módulos e demais componentes da solução nos servidores do BNDES, em todos os ambientes especificados no item 2.3;

4.2.2. A configuração dos computadores e notebooks dos usuários do BNDES que utilizarão a solução bem como a realização de testes de utilização da solução nestas estações de trabalho;

4.2.3. A instalação, configuração e ativação do módulo de integração com os sistemas legados do BNDES, de acordo com o especificado no item 2.20, em todos os ambientes especificados no item 2.3;

4.2.3.1. Caso esse módulo esteja sendo desenvolvido durante o Serviço de Implantação, a entrega completa deste módulo é parte das atividades mínimas deste serviço.

4.2.4. A elaboração de roteiros de operação da solução para os cenários indicados pelo BNDES.

4.2.5. A resolução de dúvidas da equipe técnica do BNDES e o fornecimento de informações detalhadas sobre a solução que sejam necessárias para a correta configuração dos ativos de propriedade do BNDES que serão utilizados na solução;

4.2.6. O acompanhamento do funcionamento da solução, bem como a resolução de problemas e a correção de configurações e roteiros de operação identificados durante os 10 (dez) dias uteis subsequentes ativação da solução no ambiente de Produção;

4.2.7. A elaboração da documentação referente a toda a configuração da solução.

4.3. A configuração dos parâmetros de utilização e ajuste do ambiente como um todo deve estar de acordo com as necessidades operacionais do BNDES, tais como: configurações de endereços IP, configurações de regras de *firewall*, permissões de acesso aos diretórios, nomenclatura de usuários e recursos, dentre outros aplicáveis.

4.4. O CONTRATADO deverá configurar todos os relatórios requisitados no item E, criar políticas de gerenciamento de segurança, configurar acesso, auditoria e monitoração.

4.5. Deverão ser disponibilizados pelo CONTRATADO os roteiros de instalação dos produtos, referentes a todos os ambientes em que a solução for instalada, incluindo toda a sequência de atividades, ajustes e configurações necessárias para o correto funcionamento da solução, detalhados com as informações específicas do ambiente computacional do BNDES;

4.6. Deverão ser disponibilizados pelo CONTRATADO os roteiros descrevendo procedimentos de *backup* e restauração do produto e seus dados, detalhados com as informações específicas do ambiente computacional do BNDES.

4.7. O CONTRATADO deverá fornecer a versão inicial dos documentos de instalação da solução em cada um dos ambientes descritos em 2.3, incluindo a listagem das regras de *firewall* necessárias, antes de iniciar a instalação de cada um dos ambientes.

4.8. O CONTRATADO deverá fornecer a versão final dos documentos de instalação da solução em um dado ambiente logo após ter finalizado a instalação da solução no ambiente e antes de iniciar a instalação da aplicação em um novo ambiente.

4.9. A instalação deverá ser realizada com o acompanhamento e supervisão de uma equipe técnica designada pelo BNDES, observando as normas e procedimentos internos.

4.10. A instalação da solução deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro de mudanças, liberações e incidentes.

4.11. A instalação deverá ser realizada em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, podendo inclusive ocorrer fora do horário comercial e/ou em dias não úteis, de modo a minimizar o impacto na disponibilidade do ambiente computacional do BNDES.

4.12. Na instalação deverão ser realizados todos os testes necessários à validação do funcionamento dos itens de *software* que compõem a solução.

4.13. É vedada a subcontratação do serviço de implantação.

4.14. Caso o CONTRATADO ofereça solução já implantada para o BNDES no âmbito da contratação anterior e não se vislumbre necessidade de execução do serviço de implantação, este não será demandado e, consequentemente, não haverá pagamento referente a este item.

5. DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

5.1. O CONTRATADO deve disponibilizar ao BNDES a documentação da Solução atualizada incluindo manuais de uso, manuais de instalação, manuais de configuração, arquitetura da Solução, integrações disponíveis e relação de processos em execução.

5.2. O CONTRATADO deve fornecer versão da solução, incluindo as integrações e customizações solicitadas pelo BNDES, compatível com o Catálogo de Serviços do SFN com antecedência mínima de 7 (sete) dias em relação à data de *Início da Homologação dos Sistemas* definida pelo BACEN.

5.3. Todas as licenças fornecidas deverão estar associadas à prestação do respectivo suporte técnico que engloba o serviço de atualização de *software* do fabricante, que permite acesso às novas *releases* e novas versões do *software*.

5.4. O CONTRATADO deverá disponibilizar central de atendimento durante o horário núcleo de atendimento que é iniciado 30 (trinta) minutos antes e termina 30 (trinta) minutos após a grade de funcionamento diária do STR.

5.4.1. Caso haja alterações na grade de horários vigente de funcionamento diário do STR, o CONTRATADO deverá adequar seus recursos para garantir

o cumprimento dos níveis de serviço e atendimento, de modo a atender o disposto no item acima.

5.4.2. Em horários fora do horário núcleo de atendimento, inclusive em finais de semana e feriados o CONTRATADO poderá se utilizar de equipe de sobreaviso/plantão.

5.4.3. A opção pela utilização de equipe de sobreaviso/plantão deve ser comunicada ao BNDES, e o número de telefone informado.

5.5. A central de atendimento deve estar disponível para contato através de número de telefone no Brasil, com atendimento na língua portuguesa, e através da internet, por meio de e-mail. É imprescindível que os funcionários de atendimento do CONTRATADO tenham domínio sobre os serviços contratados e estejam aptos a fornecer as informações referentes aos mesmos.

5.6. A central de atendimento deverá registrar os contatos do BNDES, doravante denominados **chamados**.

5.7. Os **chamados** podem ser dos seguintes tipos:

5.7.1. Informação, que contempla o esclarecimento de dúvidas sobre a operação e configuração da Solução.

5.7.2. Incidente, que contempla todo e qualquer evento que cause ou possa causar uma interrupção ou redução da qualidade na operação de uma funcionalidade da Solução.

5.7.3. Problema, que contempla o tratamento e acompanhamento da resolução da causa raiz de incidentes.

5.8. Durante o prazo de prestação do serviço, todos os eventuais incidentes ou problemas identificados deverão ser corrigidos pelo CONTRATADO sem ônus adicionais ao BNDES, cobrindo tanto a ferramenta fornecida como as customizações e integrações desenvolvidas para atender os requisitos destas Especificações Técnicas, observados os prazos previstos no item 12, que trata dos Níveis mínimos de serviço e ajustes de pagamento.

5.9. Ao final de cada atendimento resultante de abertura de chamado, o CONTRATADO deverá emitir laudo técnico contendo, no mínimo, as seguintes informações:

5.9.1. Número identificador do chamado.

5.9.2. Data e hora do início e do término do atendimento.

5.9.3. Severidade do erro.

5.9.4. Identificação do erro.

5.9.5. Solução aplicada para o chamado.

5.10. O CONTRATADO deverá informar ao BNDES a identificação de defeitos de *software* (*bugs*), seus possíveis impactos e o lançamento de *patches* de correção ou implementação de novas funcionalidades na Solução.

5.10.1. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão da solução, com intuito de corrigir bugs ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo CONTRATADO.

5.10.2. O CONTRATADO não poderá se negar a prestar o serviço de suporte técnico caso o BNDES opte por manter a versão da solução instalada em seu ambiente, desde que esta ainda esteja compatível com a versão do Catálogo de Serviços do SFN vigente.

5.11. O CONTRATADO deverá disponibilizar as novas versões da Solução de forma eletrônica através da internet, em canal seguro.

5.11.1. Caso venha a ser demandada formalmente pelo BNDES, o CONTRATADO deverá fornecer as mídias contendo as novas versões em até 2 (dois) dias úteis, a contar da solicitação, sem ônus adicionais ao BNDES.

5.12. O CONTRATADO deverá manter disponível para o BNDES todas as versões da Solução compatíveis com as versões vigentes do Catálogo de Serviços do SFN.

5.13. O CONTRATADO deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte técnico abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos do CONTRATADO que forem responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES, ressaltando-se que este mesmo profissional atuará como o preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

5.14. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

5.14.1. As reuniões poderão ser realizadas remotamente, através de conferência telefônica ou através da Internet, a critério do BNDES.

5.15. Será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução do serviço de suporte técnico, estando este condicionado ao uso de ferramentas homologadas pelo BNDES e de controles por este estabelecidos.

5.15.1. Todo acesso remoto deve obrigatoriamente ser acompanhado por um profissional designado pelo BNDES.

5.16. Na hipótese de descumprimento do prazo de atendimento definido no item 12.2, o CONTRATADO estará sujeito aos ajustes de pagamento descritos no item 12.12.

5.17. O recebimento dos serviços de suporte técnico e atualização será realizado mensalmente, através do ateste da fatura mensal dos serviços pelo Gestor do Contrato.

5.18. É vedada a subcontratação do serviço de suporte técnico.

6. DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA

6.1. O CONTRATADO deverá, conforme necessidades detectadas pelo BNDES, prestar serviços de manutenção evolutiva, que consistem em implementação e apoio técnico na Solução.

6.2. Para a prestação do serviço de Manutenção Evolutiva, o BNDES realizará a priorização dos requerimentos e os enviará ao CONTRATADO. O referido serviço a ser prestado pelo CONTRATADO compreenderá:

6.2.1. Desenvolvimento de novas funcionalidades ou alterações em funcionalidades já implementadas na Solução durante o Serviço de Implantação, em função de novos requisitos funcionais para os processos demandados pelo BNDES.

6.2.2. Desenvolvimento e implantação de integrações entre a Solução e outros sistemas computacionais existentes no BNDES.

6.2.3. Apoio técnico presencial nos módulos componentes da Solução.

6.2.3.1. Será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a execução do serviço, estando este condicionado ao uso de ferramentas homologadas pelo BNDES e de controles por este estabelecidos.

6.2.3.2. Todo acesso remoto deve obrigatoriamente ser acompanhado por um profissional designado pelo BNDES.

6.3. A prestação do serviço de Manutenção Evolutiva deverá ocorrer por meio de banco de horas. O banco de horas será limitado a, no máximo, 1.600 (hum mil e seiscentas) horas de prestação de serviço.

6.4. A estimativa de horas definida no item 6.3 não representa qualquer obrigação de uso, parcial ou total, por parte do BNDES, ao longo do prazo de vigência do Contrato a ser celebrado. Assim sendo, não haverá pagamento por eventual quantidade de horas não utilizadas pelo BNDES até o término da vigência do Contrato a ser celebrado.

6.5. O serviço de Manutenção Evolutiva será prestado fora das dependências do BNDES, salvo quando da necessidade de acompanhamento do CONTRATADO na homologação ou implantação das customizações.

6.5.1. O BNDES não fornecerá microcomputadores aos técnicos do CONTRATADO.

6.5.2. O serviço, quando prestado dentro das dependências do BNDES, deverá ocorrer predominantemente em dias úteis, no horário compreendido entre 10h e 18h.

6.6. Para todo e qualquer encaminhamento de demanda relacionada à manutenção evolutiva, o BNDES adotará o uso de ordens de serviço (OS).

6.6.1. Os serviços serão solicitados pelo BNDES, por escrito, através de uma OS. Esse documento detalhará a solicitação de manutenção evolutiva, bem como procedimentos de acompanhamento e de recebimento dos serviços de Manutenção Evolutiva.

6.6.2. Após o recebimento da solicitação através da OS, o CONTRATADO deverá complementar a OS, incluindo, pelo menos, a descrição dos recursos envolvidos, o escopo dos serviços, o quantitativo de horas necessárias e o correspondente cronograma de execução. A OS complementada deverá ser entregue ao BNDES, em até 5 (cinco) dias úteis.

6.6.2.1. O quantitativo de horas estimado pelo CONTRATADO não poderá conter horas de profissionais administrativos ou gerenciais, se limitando apenas às horas relativas aos perfis técnicos. Eventuais custos administrativos devem ser arcados pelo CONTRATADO.

6.6.3. O BNDES avaliará a OS complementada pelo CONTRATADO e, uma vez aprovada a mesma pelo BNDES, a equipe técnica do CONTRATADO deve iniciar a sua execução na data prevista no cronograma de execução contido na OS.

6.7. As atividades de manutenção evolutiva devem estar subordinadas a solicitações de abertura de ordem de serviço e relatórios de fechamento destes tipos de serviço, considerando sempre uma solicitação prévia formal do BNDES e posterior recebimento das atividades realizadas. Tais procedimentos serão acordados no início da utilização do serviço.

6.7.1. O eventual consumo de horas em quantidade superior à quantidade aprovada pelo BNDES na OS ficará sob inteira responsabilidade do CONTRATADO, não gerando ônus algum para o BNDES.

6.7.2. O BNDES pagará, no máximo, pela quantidade de horas aprovadas e orçadas na OS. Caso seja apurado que foi utilizada uma quantidade de horas inferior do que a aprovada, o BNDES pagará somente pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

6.8. As implementações deverão ser totalmente testadas pelo CONTRATADO antes de serem entregues para a homologação do BNDES.

6.8.1. O CONTRATADO deverá realizar TESTES UNITÁRIOS, TESTES INTEGRADOS, TESTES DE REGRESSÃO e TESTES DE IMPLANTAÇÃO.

6.8.2. O CONTRATADO deverá fornecer ao BNDES, antes da implementação, os ROTEIROS DE TESTES.

6.8.3. O CONTRATADO deverá fornecer ao BNDES, após a implementação, as EVIDÊNCIAS DOS TESTES e os ROTEIROS DE HOMOLOGAÇÃO.

6.9. O CONTRATADO deverá designar um profissional responsável pelo recebimento e pelo acompanhamento das solicitações de manutenção evolutiva do BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos do CONTRATADO responsáveis pela execução do serviço. Este profissional será o contato oficial do BNDES com o CONTRATADO para assuntos relativos ao serviço de Manutenção Evolutiva. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

6.10. Todas as despesas necessárias à prestação do serviço, inclusive com deslocamento e hospedagem de profissionais do CONTRATADO, serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO.

6.11. É vedada a subcontratação do serviço de manutenção evolutiva.

7. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Após a assinatura do CONTRATO, o BNDES encaminhará ao CONTRATADO, em um prazo de até 5 (cinco) dias corridos, uma solicitação formal de entrega, autorizando o CONTRATADO a tomar as providências para a entrega da solução.

7.2. Após a solicitação formal de entrega, o CONTRATADO deverá cumprir, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da solicitação do BNDES, através de e-mail ou carta, os seguintes itens, como condição para emissão dos “Termos de Recebimento Provisório da Solução”:

7.2.1. Realizar uma Reunião de Abertura do Projeto com a equipe do BNDES em suas dependências, situadas à Avenida República do Chile, nº 100, Centro, no Rio de Janeiro, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto. Nesta reunião, serão abordados e discutidos os seguintes pontos:

7.2.1.1. Ordem e prioridade das atividades para a implantação da solução nos diversos ambientes;

7.2.1.2. Datas e horários de restrição para implantação;

7.2.1.3. Requisitos técnicos e de infraestrutura necessários para a instalação da solução;

7.2.1.4. Nome completo e CPF do preposto do CONTRATADO perante o BNDES;

7.2.1.5. Demais assuntos de interesse correlatos à implantação dos serviços.

7.2.2. Entregar todos os itens de software, com seus requisitos definidos na Declaração de Atendimento a Requisitos como Requisitos Essenciais, que compõem a solução contratada pelo BNDES, exceto os Requisitos não considerados Essenciais e o módulo de integração com sistemas legados, que serão entregues no decorrer do Serviço de Implantação.

7.2.2.1. Os itens de software fornecidos pelo CONTRATADO deverão ser entregues acompanhados de seus respectivos acessórios (mídias, números de série ou chaves de registro, licenças, etc.) necessários para a instalação e operação de todos os seus componentes. Além disso, deverão ser entregues todos os manuais de instalação, configuração e operação em formato eletrônico.

7.2.2.2. O BNDES poderá, a seu critério, dispensar a entrega das mídias originais no caso de serem fornecidas formas alternativas para o recebimento dos softwares adquiridos.

7.2.3. Apresentar os Termos de Confidencialidade assinados pelos profissionais envolvidos na execução dos serviços ao BNDES, bem como pelos representantes legais da empresa; e

7.2.4. Apresentar o Plano de Implantação da Solução, que deve contemplar pelo menos os seguintes itens:

7.2.4.1. O cronograma da implantação da solução, com seus respectivos prazos para estabelecimento do serviço, respeitando o limite de prazo determinado no item 7.7;

7.2.4.2. A data para instalação, ativação e configuração dos módulos principais da solução tanto nos servidores do ambiente de homologação quanto nos servidores do ambiente de produção do SFN;

7.2.4.3. A data para configuração e testes dos computadores e notebooks dos usuários do BNDES que utilizarão a solução;

7.2.4.4. A data de instalação, ativação e configuração do módulo de integração com os sistemas legados do BNDES, de acordo com o especificado no item 2.20;

7.2.4.5. A data da ativação da Solução no ambiente de Homologação do SFN;

7.2.4.6. A data da ativação da Solução no ambiente de Produção do SFN;

7.2.4.7. Diagrama que ilustre a topologia de rede recomendada para as ligações das máquinas virtuais à rede do BNDES;

7.2.4.8. Informação sobre os protocolos, portas de rede e endereços IP necessários, com as devidas justificativas, para a comunicação entre as partes;

7.2.4.9. A listagem de regras de firewall necessárias, contendo o nome da aplicação (nome do executável), protocolo (TCP/UDP), porta utilizada e identificadores de origem e destino da comunicação.

7.2.4.10. Informação necessária para viabilizar o monitoramento do serviço pelo BNDES através de SNMP, ICMP e WMI. Eventualmente, o BNDES, a seu critério, poderá permitir que seja utilizado outro mecanismo para monitoramento do serviço;

7.2.4.11. Recomendações e boas práticas para a operação e manutenção da Solução;

7.2.4.12. A indicação dos técnicos responsáveis pela implantação dos serviços, incluindo informações de telefone, e-mail e endereço comercial.

7.3. Eventuais ajustes necessários no Plano de Implantação da Solução serão encaminhados pelo BNDES ao CONTRATADO por e-mail. Os ajustes deverão ser realizados em até 7 (sete) dias corridos, a contar da solicitação de correção encaminhada pelo BNDES.

7.4. As entregas devem ser comunicadas ao Gestor do CONTRATO com antecedência prévia de 48 (quarenta e oito) horas. Nesta comunicação, deverá ser enviada ao Gestor do CONTRATO a relação dos materiais a serem entregues, identificados pelos respectivos part-numbers e números de série, se aplicável, bem como, cópia das notas fiscais de remessa que acompanharão as mercadorias durante o transporte.

7.5. As entregas devem ser realizadas de segunda a sexta-feira, no horário das 10h00min às 18h00min.

7.6. Após a entrega de todos os softwares da solução, solicitados na forma do subitem 7.1 destas especificações técnicas, incluindo seus acessórios e demais itens necessários ao seu correto funcionamento, bem como o cumprimento das solicitações do subitem 7.2 e seus subitens, será emitido o “Termo de Recebimento Provisório da Solução”, em até 5 (cinco) dias úteis.

7.7. Após a emissão do "Termo de Recebimento Provisório da Solução", o CONTRATADO deverá iniciar e concluir o Serviço de Implantação objeto destas Especificações Técnicas em até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emissão do "Termo de Recebimento Provisório da Solução".

7.8. Após a conclusão do Serviço de Implantação será emitido o "Termo de Recebimento de Serviço de Implantação", em até 5 (cinco) dias úteis.

7.9. Os treinamentos serão solicitados sob demanda, sendo prevista a realização de até 2 (duas) turmas de cada módulo. Após a conclusão de cada turma do Serviço de Treinamento, será emitido o "Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento", em até 5 (cinco) dias úteis, desde que observado o estabelecido nos itens 3.16, 3.16.1 e 3.16.2.

7.10. Após a emissão do "Termo de Recebimento de Serviço de Implantação", a Comissão de Recebimento BNDES realizará testes para averiguar o correto funcionamento da solução, em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos. Uma vez aprovada a solução, será emitido pela mesma o "Termo de Recebimento Definitivo da Solução".

7.10.1. O CONTRATADO deverá solucionar, obrigatoriamente, em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da notificação à Equipe Técnica de Instalação do CONTRATADO, quaisquer problemas detectados, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos ou alteração dos compromissos assumidos junto ao BNDES.

7.11. Após a emissão do "Termo de Recebimento Definitivo da Solução", deverá ser iniciado o Serviço de Suporte Técnico e Atualização, nos termos do disposto no item 5, a contar da data de emissão do referido termo.

7.12. Caso o CONTRATADO ofereça solução já implantada para o BNDES no âmbito da contratação anterior e não se vislumbre necessidade de execução do serviço de implantação, não será emitido o "Termo de Recebimento de Serviço de Implantação" mencionado no subitem 7.8 e será dada continuidade aos demais serviços previstos.

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Duração total (dias)	**0**	**5**	**35**	**40**	**130**	**135**	**150**	**1800**
Atividade	**Duração Prevista da Fase (dias)**								
Assinatura do Contrato	0								
Solicitação de entrega (item 7.1)	5								
Requisitos para TRPS (item 7.2)	30								
Emissão TRPS (item7.6)	5								
Serviço de implantação (item 7.7)	90								
Emissão TRSI (item 7.8)	5								
Serviços de treinamento* (item 7.9)	sob demanda								
Emissão TRDS (item 7.10)	15								
Serviço de Suporte Técnico e Atualização (item 7.11)	1650								

*O Serviço de treinamento será solicitado sob demanda e será emitido um Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento ao final de cada turma.

9. VALOR ESTIMADO

9.1. A contratação proposta terá os seguintes valores máximos estimados (global e por item):

Parcelas	**Valor unitário**	**Quantidade**	**Total**
Serviço de Implantação	R$ 26.700,00	Parcela única	R$ 26.700,00
Serviço de Treinamento	R$ 3.300,00	4 sessões	R$ 13.200,00
Subscrição de licenças de uso, incluindo Serviço de Suporte Técnico e Atualização Mensal	R$ 16.500,00	60 meses	R$ 990.000,00
Serviço de Manutenção Evolutiva	R$ 156,00	1600 h	R$ 249.600,00
Valor global			**R$ 1.279.500,00**

10. PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preço deverá consignar expressamente o valor global do objeto contratado, estando incluídos todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos (incluindo tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições parafiscais, transporte, seguro e insumos), além de quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

10.2. A proposta deverá apresentar o preço na forma final, devendo, para tanto, ser preenchida a correspondente Planilha de Preços, de acordo com o modelo previsto no Anexo I.1.

10.3. A Proposta deverá informar qual a solução a ser oferecida, bem como sua respectiva versão do software.

10.4. A Proposta de Preço deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

10.5. A Proposta de Preço deverá ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública.

10.6. Deverá ser apresentada declaração de atendimento aos requisitos, conforme modelo Anexo I.2.

10.7. Deverá ser apresentada ainda declaração de que a empresa não obteve vantagens comerciais junto ao fabricante (registro de oportunidade), de acordo com o Artigo 2º, inciso IV, da Resolução CGPAR nº 29, de 5 de abril de 2022.

11. RECEBIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO

11.1. O BNDES efetuará o recebimento do objeto, através da Comissão de Recebimento mencionado na Cláusula de Obrigações do BNDES do Contrato, observadas as condições e os procedimentos a seguir.

11.2. Os requisitos definidos na Declaração de Atendimento a Requisitos como Requisitos Essenciais devem estar plenamente atendidos como condição indispensável para emissão do Termo de Recebimento Provisório da Solução.

11.3. Os demais requisitos constantes da Declaração de Atendimento a Requisitos que não estiverem sinalizados como Requisitos Essenciais poderão ser implementados ao longo do período previsto para os Serviços de Implantação, conforme Cronograma de Execução disponível no item 8, e deverão estar plenamente atendidos até a data de emissão do Termo de Recebimento dos Serviços de Implantação da Solução.

11.4. O objeto será recebido, quando da respectiva execução, mediante Termo de Recebimento, após verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas neste Termo de Referência, no Contrato e em seus demais Anexos, sendo observado que o recebimento do objeto:

11.4.1. constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado;

11.4.2. não exclui a responsabilidade do CONTRATADO por vícios revelados posteriormente.

11.5. O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto contratado, observados os limites e condições previstos no Contrato, da seguinte forma.

11.6. O BNDES efetuará o pagamento referente ao serviço de treinamento, a cada turma, condicionada ao atendimento dos requisitos previstos na seção 3 e após a consequente emissão do respectivo Termo de Recebimento do Serviço de Treinamento, conforme item 7.9.

11.7. O BNDES efetuará o pagamento referente ao serviço de implantação, em parcela única, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Solução.

11.8. O BNDES efetuará o pagamento referente ao licenciamento e serviço de suporte técnico e atualização, mensalmente.

11.9. O início da efetiva prestação do serviço e, portanto, do seu pagamento, ocorrerá somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Solução, conforme item 7.10.

11.10. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo o valor do primeiro e último mês de prestação do serviço de suporte técnico e atualização cobrado proporcionalmente ao tempo de serviço prestado.

12. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

12.1. Os tempos de atendimento dos chamados serão computados normalmente, mesmo fora do horário núcleo, definido no item 5.4, e em fins de semana e feriados.

12.2. Para a prestação do serviço de suporte técnico e atualização, o CONTRATADO deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos na tabela a seguir:

Tipo de chamado	Impacto no ambiente	Tempo de resolução
Informação	N/A	Até 72 horas
Incidente	Crítico	Até 2 horas
Incidente	Não Crítico	Até 24 horas
Problema	Crítico	Até 72 horas

Problema	Não Crítico	Até 360 horas

12.3. O tempo de resolução dos chamados pode ser flexibilizado, a critério do BNDES, caso o CONTRATADO demonstre que a impossibilidade de conclusão do chamado decorre de fatores alheios a sua responsabilidade.

12.4. Para os incidentes críticos, o CONTRATADO deverá informar a previsão do tempo de resolução do incidente em até 15 minutos.

12.5. O CONTRATADO deverá providenciar, sempre que solicitado pelo BNDES, apresentação detalhada em um relatório de apuração de cada chamado aberto e seu tempo de resolução, que deverá ser apresentado em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação, para análise e validação do BNDES durante a prestação do serviço de suporte técnico e atualização.

12.6. O CONTRATADO deverá facultar ao BNDES acesso aos meios de apuração dos níveis de serviço alcançados, inclusive aos sistemas eletrônicos que os registrem.

12.7. Os critérios utilizados pela equipe do BNDES para a classificação dos chamados são apresentados na tabela abaixo. A equipe do BNDES poderá, a qualquer momento, alterar a Severidade de determinado chamado. Vale ressaltar que o CONTRATADO não poderá questionar a classificação realizada pelo BNDES, devendo observar os tempos de solução anteriormente elencados.

Tipo de chamado	Impacto no ambiente	Descrição do impacto
Incidente	Crítico	O uso em produção de qualquer uma das funcionalidades da solução está paralisado ou severamente impactado. Indica que não é possível utilizar o *software* e requer uma intervenção imediata, seja para resolução definitiva ou para aplicação de uma solução de contorno, para restauração das funcionalidades.
Incidente	Não Crítico	O incidente causa uma perda de funcionalidade de baixo impacto em qualquer uma das ferramentas da solução e requer uma intervenção não imediata, seja para resolução definitiva ou para aplicação de uma solução de contorno, para restauração das funcionalidades.
Problema	Crítico	Um Problema Crítico é tipicamente relacionado a um ou mais Incidentes Críticos que estão sendo resolvidos por meio de soluções de contorno. É necessária investigação adicional para obtenção da causa raiz e identificação das ações necessárias

		para efetiva resolução do problema. A investigação de um Problema Crítico deve ser iniciada imediatamente após a detecção do problema.
Problema	Não Crítico	Um Problema Não Crítico é tipicamente relacionado a um ou mais Incidentes Não Críticos que estão sendo resolvidos por meio de soluções de contorno. É necessária investigação adicional para obtenção da causa raiz e identificação das ações necessárias para efetiva resolução do problema. A investigação de um Problema Não Crítico pode ser iniciada de forma não imediata após a detecção do problema.

12.8. No decorrer do seu ciclo de vida, ou seja, até a sua resolução, o chamado poderá sofrer reclassificação pelo BNDES quanto a sua severidade, desde que os níveis de serviço ainda não tenham sido violados. O CONTRATADO poderá pleitear a reclassificação com base em evidências técnicas que justifiquem esta alteração, que deverão ser analisadas e aprovadas ou não pela equipe técnica do BNDES.

12.9. Os tempos de resolução correspondem ao tempo decorrido entre a abertura e o fechamento do chamado para a solução do problema.

12.10. Entende-se como resolução do incidente a correção do sintoma ou a implementação de solução de contorno para o retorno da operação da solução à sua normalidade.

12.11. Entende-se como resolução do problema a correção definitiva do(s) incidente(s) apresentado(s).

12.12. Na hipótese de o CONTRATADO deixar de garantir os níveis para o serviço de suporte técnico e atualização previsto no item 12.2 por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto de 1% (um por cento), para cada hora útil de atraso, na fatura mensal do serviço de suporte técnico e atualização, calculado sobre o valor da fatura.

12.13. Em caso de frações de hora, o desconto estabelecido no item 12.12 será calculado proporcionalmente.

12.14. Os tempos para início de atendimento e, consequentemente, seus descontos, serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

12.15. Os descontos serão efetuados na fatura mensal do serviço de suporte técnico e atualização correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

12.16. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), o CONTRATADO estará sujeita às penalidades previstas no item 13.

13. PENALIDADES

13.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o CONTRATADO ficará sujeito às seguintes penalidades, observados os limites e condições previstos no Contrato:

13.1.1. advertência;

13.1.2. multa de até:

13.1.2.1. 1% (um por cento), por dia de atraso na conclusão da prestação do serviço de implantação, incidente sobre o valor do respectivo serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

13.1.2.2. 1% (um por cento), por dia de atraso na conclusão da prestação de cada serviço de treinamento, incidente sobre o valor do respectivo serviço, limitado a 10% (dez por cento) do valor do serviço;

13.1.2.3. 1% (um por cento), por dia de atraso na disponibilização da versão da solução compatível com o catálogo de serviços do SFN vigente, incidente sobre o valor do serviço de suporte técnico e atualização, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

13.1.2.4. 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração; e

13.1.3. ,suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

13.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

14. VIGÊNCIA CONTRATUAL

14.1. A vigência do Contrato a ser celebrado com a vencedora do certame será de 5 (cinco) anos a contar da data de assinatura do Contrato.

14.1.1. Caso o CONTRATADO ofereça solução já implantada para o BNDES no âmbito da contratação anterior e que não se vislumbre necessidade de

execução dos Serviços de implantação definidos no item 4. do Serviço de Implantação, a vigência do Contrato terá início em 13/06/2024, dia subsequente à data final de vigência do contrato ora em andamento.

14.2. Em caso de impossibilidade de o CONTRATADO continuar prestando o serviço, o BNDES poderá utilizar integralmente o software, com todas as suas funcionalidades, por um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias até que seja substituído por outra solução, devido à alta criticidade e imprescindibilidade do serviço SPB para o BNDES.

14.2.1. Neste caso, o pagamento dos serviços de Suporte Técnico e Atualização Mensal ao CONTRATADO continuará sendo realizado nos termos do contrato, desde que efetivamente prestados.

15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1. Como condição para habilitação, deve ser apresentado pelo Licitante:

15.1.1. Atestado de capacidade técnica, ou outro documento idôneo, que comprove ter implantado Solução para o Sistema Financeiro Nacional, incluindo o Sistema de Pagamentos Brasileiros, em instituição bancária.

15.1.2. Atestado de capacidade técnica ou outro documento idôneo, que comprove a prestação de serviços de atualização e suporte, de maneira satisfatória, por período não inferior a 12 (doze) meses, a uma mesma instituição bancária.

15.1.3. O Licitante poderá apresentar um único atestado que contemple ambas as comprovações exigidas nos itens 15.1.1 e 15.1.2, desde que devidamente discriminadas.

15.1.4. Cada atestado deverá conter nome, CNPJ, endereço e telefone do atestador, ou qualquer outra forma de que o BNDES possa se valer para manter contato com a empresa declarante.

15.2. O BNDES se reserva o direito de realizar diligências para comprovação da veracidade das declarações apresentadas.

15.3. Não será permitido o somatório de atestados, devendo o licitante apresentar um único atestado para comprovar o período mínimo de 12 (doze) meses.

16. PROPRIEDADE INTELECTUAL

16.1. O CONTRATADO é exclusiva e pessoalmente responsável pela originalidade dos entregáveis, declarando ser o autor e/ou titular dos direitos autorais cedidos, obrigando-se a indenizar o BNDES pelas perdas e danos que vier a sofrer em caso de contestação.

17. GARANTIA CONTRATUAL

17.1. O CONTRATADO prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos do Contrato, garantia contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da contratação, na modalidade que vier a optar, dentre as previstas no artigo 70, § 1º da Lei nº 13.303/2016.

18. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

18.1. O BNDES e o CONTRATADO têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

18.2. O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo CONTRATADO a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado da data de apresentação da proposta, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se, para tanto, a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI acumulado, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

ANEXO II – PROPOSTA

-

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 – BNDES
ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

LICITANTE: JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.358.798/0001-07
ENDEREÇO: Av. Paulista, nº 1.048 Conj. ES 51, Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo-SP
TELEFONE: (11) [redacted] **E-MAIL:** [redacted]

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA CAVALEIRO DE MACEDO JARDIM
NACIONALIDADE: BRASILEIRA **ESTADO CIVIL:** [redacted]
PROFISSÃO: EMPRESÁRIA **FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** DIRETORA
RG: [redacted] **CPF:** [redacted]

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):
RAZÃO SOCIAL: JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.358.798/0001-07
ENDEREÇO: Av. Paulista, nº 1.048 Conj. ES 51, Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: Serviço de subscrição de uma Solução para operação, gerenciamento, auditoria e monitoramento da comunicação eletrônica de dados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN), incluindo o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em conjunto com os serviços de implantação, de treinamento, de suporte técnico e atualização e de manutenção evolutiva, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.

SOLUÇÃO OFERECIDA: JD CABINE DE COMANDO SPB – Versão Delphi Tokyo 10.2

Planilha de Preços			
Descrição	**Quantidade**	**Preço unitário**	**Preço total**
Serviço de Implantação	**1**	R$ 17.200,00	R$ 17.200,00
Serviço de Treinamento	**4**	R$ 3.300,00	R$ 13.200,00
Custo total dos Serviços Eventuais			R$ 30.400,00
Subscrição de licenças de uso, incluindo Serviço de Suporte Técnico e atualização Mensal	**60**	R$ 16.500,00	R$ 990.000,00
Serviço de Manutenção Evolutiva	**1600**	R$ 156,00	R$ 249.600,00
Custo total da Solução			R$ 1.270.000,00

O Licitante declara ter ciência e aceitar todas as exigências deste Edital, indicando, para a execução do objeto descrito nas especificações técnicas, o valor global de R$ **1.270.000,00** (um milhão, duzentos e setenta mil reais) observados os valores unitários cotados no quadro acima (Planilha de Preços).

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

A presente proposta possui validade de 60 dias.

São Paulo, 12 de Janeiro de 2024.

FERNANDA CAVALEIRO DE MACEDO JARDIM [redacted]

Assinado de forma digital por FERNANDA CAVALEIRO DE MACEDO JARDIM [redacted]
Dados: 2024.01.19 15:58:58 -03'00'

Fernanda Cavaleiro de Macedo Jardim

Diretora

Obs.:(1) O Licitante deverá observar o prazo mínimo de validade da proposta estabelecido no item 3.3 do edital.
(2) O arquivo eletrônico contendo o(s) modelo(s) da(s) planilha(s) de preços poderá ser obtido pelo Licitante que assim solicitar pelo e-mail licitacoes@bndes.gov.br.

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento tributário.	Contratado
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratado
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES

	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado
Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede na Av. Paulista, nº 1048. Conjunto ES 51 – Bela Vista, CEP: 01310-100, São Paulo - SP , inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.358.798/0001-07, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 058/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados

pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 058/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 058/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 058/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial, dado pessoal a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços

objeto do Contrato OCS nº 058/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a tratar os dados pessoais que tiver acesso em razão de seu relacionamento com as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O **RESPONSÁVEL** deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA NONA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 058/2024.

De Acordo,

_____

RESPONSÁVEL

ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____(*identificação – Nome e CPF)*_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 058/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 058/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 058/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 058/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial e dados pessoais a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso em razão do Contrato OCS nº 058/2024, com as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O **RESPONSÁVEL** deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 058/2024, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: FERNANDA CAVALEIRO DE MACEDO JARDIM, 592.***.***-**, assinado em: 21/02/2024
Papel: Representante legal da contratada

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 22/02/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 2

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 22/02/2024
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 1

Assinado por: ROMULO FERRAZ DE OLIVEIRA BOMFIM, 070.***.***-**, assinado em: 22/02/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: JULIO COSTA LEITE, 029.***.***-**, assinado em: 26/02/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES